

刑法
No.309

R7-10

(配点: 4)

月 日

月 日

アからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、Aから現金を喝取しようと考え、Aに対し、「金を出さなかったら殴るぞ。」と申し向けて現金の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aの上着ポケット内の財布を甲が抜き取ることをAに黙認させた。この場合、Aによる交付行為がないから、甲に恐喝未遂罪が成立するにとどまる。
- イ. 甲は、Aによる万引きを目撃したことを奇貨としてAから現金を喝取しようと考え、Aに対し、「万引きしたことを警察に通報されなくなったら口止め料を払え。」と申し向けて現金の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aから現金5万円の交付を受けた。この場合、甲が告知した害悪の内容は違法なものではないから、甲に恐喝罪は成立しない。
- ウ. 甲は、Aから現金を強取しようと考え、Aに対し、社会通念上一般に反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加えて現金を要求し、Aから現金5万円を受け取ったが、その際、同脅迫によりAは反抗を抑圧されるに至らなかった。この場合、現実にはAが反抗を抑圧されるに至っていないから、甲に強盗未遂罪が成立するにとどまる。
- エ. 甲は、警察官を装って盗品を喝取しようと考え、盗品を運搬中のAに対し、「警察の者だが、取調べの必要があるから、それを差し出せ。」と虚偽の事実を申し向けて同盗品の提出を求め、これに応じなければ直ちに警察署へ連行するかもしれない態度を示し、これによりAを畏怖させ、Aから同盗品の交付を受けた。この場合、甲の虚言もAを畏怖させる一材料となるから、甲に恐喝罪が成立する。
- オ. 甲は、Aに対する貸金5万円を取り立てるとともに、Aから現金を喝取しようと考え、Aに対し、自己の要求に応じなければAの身体に危害を加える態度を示して同貸金分を含む現金20万円の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aから現金20万円の交付を受けた。この場合、甲が交付を受けた現金20万円のうち5万円は正当な債権の行使によるものであるから、同貸金額を超える15万円について甲に恐喝罪が成立するにとどまる。

No309	恐喝罪						正答率
R7-10	正解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 1	オ 2	73%

ア 誤っている

最判昭 24.1.11 は、恐喝罪の本質は、被恐喝者の畏怖による瑕疵ある同意を利用する財物の領得行為と解すべきであるから、被恐喝者が畏怖して黙認しているのに乗じ恐喝者において財物を奪取した場合においても、本罪の成立を妨げるものではないとしている。したがって、Aは甲が財布を抜き取る行為を黙認しているに過ぎないが、甲には恐喝既遂罪が成立する。

イ 誤っている

最判昭 29.4.6 は、「恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪の実現は、必ずしもそれ自体違法であることを要するものではないのであるから、他人の犯罪事実を知る者が、これを捜査官憲に申告すること自体は、もとより違法でなくとも、これをたねにして、犯罪事実を捜査官憲に申告するもののように申し向けて他人を畏怖させ、口止料として金品を提供させることが、恐喝罪となることはいうまでもない」としている。したがって、本記述でも「恐喝」があったといえ、甲に恐喝罪が成立する。

ウ 誤っている

最判昭 24.2.8 は、強盗罪の手段としての暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のもでなければならないとし、具体的事案の被害者の主観を基準としてその被害者の反抗を抑圧する程度であったかどうかということによって決せられるものではなく、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるかどうかという客観的基準によって決せられるとしている。したがって、Aは甲の脅迫により反抗を抑圧されるに至らなかったとしても、社会通念上一般に反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫であるから、甲に強盗既遂罪が成立する。

エ 正しい

最判昭 24.2.8 は、「原審相被告人Bに対し同人が窃取した綿糸の買入を世話すると称し同人が綿糸を運搬して来るところを、被告人が刑事だと脅かしてそれを取上げることに手筈をきめ、昭和 21 年 9 月 1 日右Bが綿糸 20 梱を家人に運搬させて来るや、被告人は警察官を装うてBに対し『警察の者だがこの綿糸は何処から持ってきたか』と尋ね同人が『火薬廠から持出した』と答えると、その氏名年令職業等を問ひ之を紙に書留める風をした上『取調べの必要があるから差出せ』と言ひ、若しこれに応しなければ直ちに警察署へ連行するかも知れないような態度を示して同人を畏怖させ、因つて同人をして即時その場で右綿糸 20 梱を交付させたと云うのであつて、右の如く被告人がBに対しその申入れに応しなければ直ちに警察署へ〔原文ママ〕連行するかも知れないような態度を示し、Bがこれにより畏怖の念を生じ、為めに綿糸を交付するに至つたものである以上、恐喝罪をもつて問擬すべきである。被告人の施用した手段の中に虚偽の部分即ち警察官と称した部分があつても、その部分も相手方に畏怖の念を生ぜしめる一材料となり、その畏怖の結果として相手方が財物を交付するに至つた場合は詐欺罪ではなく恐喝罪となる」としている。したがって、甲に恐喝罪が成立する。

オ 誤っている

最判昭 30.10.14 (百選Ⅱ61 事件) は、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがある……。従つて、原判決が右の手段によりAをして金 6 万円を交付せし

めた被告人等の行為に対し、被告人XのAに対する債権額のいかんにかかわらず、右金6万円の全額について恐喝罪の成立をみとめたのは正当である」としている。したがって、甲には、交付を受けた現金20万円の全額について恐喝罪が成立する。